



Nr. 113 Kabinettsitzung vom 16. November 1920, 17.30 Uhr

R 43 I/1361, Bl. 119–121

Anwesend: Heinze als Vorsitzender, Koch, Wirth, Geßler, Scholz, Brauns, v. Raumer, Giesberts, Hermes; StS Albert, Stieler; zu P. 1: StS v. Haniel; WLegR Rümelin, Reichskunstwart Redslob; zu P. 1–6: Vizeadmiral Behncke; MinR Siller, Kerschensteiner sowie 10 Referenten aus dem RWeMin.; MinDir. Meissner, Heilbron; Protokoll: MinR Wever.

Beginn: 17:30

[Tagesordnung]

1. Frage der Gestaltung der Reichskriegsflagge.
2. Entwurf eines Gesetzes, betreffend das internationale Opiumabkommen sowie Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung dieses Abkommens. [...]
3. Entwurf von Grundsätzen über die Papierbewilligung für neue Zeitungen.
4. Sperrgesetz. [...]
5. Wehrmachtversorgungsgesetz. [...]
6. Erklärung, betreffend einen Mindestrübenpreis für das Jahr 1921/22. [...]
7. Neubesetzung des Reichsamts für Luft- und Kraftfahrwesen. [...]
8. Interpellation Müller-Franken, betreffend Sozialisierung des Bergbaues (Reichstagsdrucksache Nr. 816).
9. Nationalverband Deutscher Gewerkschaften.

1. Frage der Gestaltung der Reichskriegsflagge ¹.

Dem Vorschlage des Reichswehrministers entsprechend wurde als Reichskriegsflagge die schwarz-weiß-rote Flagge mit dem Eisernen Kreuz und den Farben schwarz-rot-gold in der oberen linken

¹ Zur bisherigen Behandlung der Flaggenfrage im Kabinett s. Dok. Nr. 89, P. 10.
Im Anschluß daran hatte das RWeMin. – Chef der Marineleitung in zwei Schreiben vom 27. 10. und 1. 11. an den StSRkei mitgeteilt, daß die Marineleitung die Frage der Gestaltung der Reichskriegsflagge nochmals im Kabinett zur Erörterung stellen wolle (R 43 I/1831, Bl. 123 bis 124).

Ecke einstimmig angenommen². Die Frage der Wahl des Adlers für die Reichsdienstflagge usw. soll demnächst besonders zur Erörterung kommen³.

Der Reichswehrminister bzw. der Reichsminister des Innern werden das Weitere veranlassen.

<Hinsichtlich der Handelsflagge für die von ehemaligen aktiven und ehemaligen Reserveoffizieren der Marine geführten Schiffe besteht Übereinstimmung, daß für diese Flagge als besonderes Abzeichen ein schwarzes Kreuz mit weißer Einfassung in der Form eines Eisernen Kreuzes im *schwarz-rot-gelben* Feld der Handelsflagge gewählt werden soll>⁴.

2. Entwurf eines Gesetzes, betreffend das internationale Opiumabkommen sowie Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung dieses Abkommens. [...]

3. Entwurf von Grundsätzen über die Papierbewilligung für neue Zeitungen.

Dem Entwurf wurde zugestimmt⁵.

² In dem Entw. einer VO über die dt. Flaggen, den das Kabinett in seiner Sitzung vom 19. 10. verabschiedet hatte (s. Dok. Nr. 89, P. 10), war über die Reichskriegsflagge ursprünglich folgendes bestimmt worden: „Die Reichskriegsflagge trägt auf weißem Grunde ein schwarzes, gerändertes Kreuz, das sich über das ganze Feld erstreckt und dessen rechter Querbalken etwas länger als der linke ist. In der inneren oberen Ecke sind die Reichsfarben [...], darauf das Eisernen Kreuz, Höhe zur Länge wie 2: 3.“ (R 43 I/1831, Bl. 105).

³ Siehe dazu Dok. Nr. 116, P. 1.

⁴ Der vorstehende Absatz war in der ursprünglichen Fassung des Protokolls nicht enthalten gewesen. Am 23. 11. richtete das RWeMin. – Chef der Marineleitung ein Schreiben an die Rkei und bat unter Bezugnahme auf eine telefonische Unterredung um die Aufnahme dieses Absatzes in das Protokoll (R 43 I/1831, Bl. 137).

Am 20. 12. teilte der StSRkei daraufhin dem RAM und dem RIM die Änderung des Protokolls mit und erklärte dann: „Nach diesseitiger Erinnerung ist die Angelegenheit in diesem Sinne besprochen worden, so daß Bedenken gegen die vorgeschlagene Ergänzung nicht bestehen.“ (R 43 I/1831, Bl. 140). Zu der endgültigen VO über die dt. Flaggen s. RGBL 1921, S. 483 f.

⁵ Zu der bisherigen Behandlung der Frage der Papierbewilligung im Kabinett s. Dok. Nr. 65, P. 7 und Dok. Nr. 102, P. 1. Dieser Entw. von Grundsätzen für die Papierbewilligung war von MinR Brecht für die Kabinettsitzung ausgearbeitet worden. Im einzelnen sah der Entw. folgende Grundsätze vor:

1. Der Kabinettsbeschluß vom 9.9.1920, nach dem bis zur Prüfung der Frage der Reichszuschüsse grundsätzlich kein Papier für neue Zeitungen bewilligt werden sollte, wurde aufgehoben. Neue Zeitungen sollten jedoch nur in Ausnahmefällen genehmigt werden und nur dann, wenn sie keinen Anteil an dem Reichszuschuß beantragten. Zu den Reichszuschüssen s. Dok. Nr. 102, P. 1.
2. Ferner sollte davon ausgegangen werden, daß nicht zwei Zeitungen der gleichen politischen Richtung an einem Orte erscheinen sollten und daß der Maßstab für die Zulassung einer Zeitung das Ergebnis der Reichstagswahl sein sollte.
3. Die „Internationale“ sollte eine ausreichende Menge Druckpapier erhalten, um bis zum 15.1.1921 mit einem Wochenumfang von ca. 38 Seiten erscheinen zu können. Sollte sie mit der „Roten Fahne“ zusammengelegt werden, so sollte ihr Bezugsrecht grundsätzlich neu festgelegt werden. Zur „Internationale“ s. Dok. Nr. 102, P. 1.
4. Der linke und der rechte Flügel der USPD sollten in gleicher Weise Druckpapier für Zeitungen erhalten (R 43 I/2464, Bl. 324–325).

4. Sperrgesetz ⁶. [...]

5. Wehrmachtversorgungsgesetz. [...]

6. Erklärung, betreffend einen Mindestrübenpreis für das Jahr 1921/22. [...]

7. Neubesetzung des Reichsamts für Luft- und Kraftfahrwesen. [...]

8. Interpellation Müller-Franken, betreffend Sozialisierung des Bergbaues (Reichstagsdrucksache Nr. 816) ⁷.

Der *Reichswirtschaftsminister* verlas die Erklärung, die er auf Grund der gestrigen Beschlüsse des Wirtschaftsausschusses ⁸ am Donnerstag abzugeben beabsichtige.

Das *Kabinett* erklärte sich mit der Tendenz der Erklärung einverstanden, stellte jedoch den daran interessierten Ministern frei, sich mit dem Reichswirtschaftsminister wegen redaktioneller Änderungen des Wortlauts noch in Verbindung zu setzen. Ferner wurde es für unbedingt notwendig erachtet, daß die Herren Minister mit ihren Fraktionen verhandelten, damit nicht von dieser Seite aus gegen die beabsichtigte Erklärung etwas gesagt würde ⁹.

9. Nationalverband Deutscher Gewerkschaften ¹⁰.

Der *Reichsarbeitsminister* teilte mit, daß die sogenannten gelben Gewerkschaften wiederholt den dringenden Wunsch ausgesprochen hätten, als Interessentenverbände gehört und zu Tarif- und

⁶ Siehe dazu Dok. Nr. 140, P. 2.

⁷ Die Interpellation Müller-Franken und Genossen vom 5.11.1920 lautete: „Ist die Reichsregierung bereit zu erklären, wann sie den schon wiederholt – und besonders eindringlich nach dem Abkommen von Spa – zugesagten Gesetzentwurf über die Sozialisierung des Kohlenbergbaues vorlegen wird, und zwar einen Entwurf, der sich nicht etwa auf eine Gewinn-, Kapitals- oder Ertragsbeteiligung der Arbeiter beschränken, vielmehr die Vollsozialisierung der Kohlenförderung und der Kohlenverteilung durchführen wird.“ (RT-Drucks. Nr. 816, Bd. 364).

⁸ In seiner Sitzung vom 15. 11. hatte sich bereits der Wirtschaftliche Ausschuß des Kabinetts mit dieser Interpellation befaßt. Der Ausschuß hatte beschlossen, dem Kabinett vorzuschlagen, die Interpellation sofort, aber nur formal, d. h. durch Darlegung der Geschäfte, zu beantworten. Später sollte sich das Kabinett dann über eine sachliche Stellungnahme zu der Interpellation einigen (Protokoll der Sitzung des Wirtschaftlichen Ausschusses v. 15.11.1920, P. 3, R 43 I/2111, Bl. 212).

⁹ RWiM Scholz beantwortete diese Interpellation im RT am 20.11.1920, s. dazu RT-Bd. 345, S. 1137.

Einzelheiten über die Verhandlungen mit den Fraktionen ließen sich in R 43 I nicht ermitteln.

An dieser Stelle des Protokolls folgte ursprünglich noch der Satz: „Endlich wurde beschlossen, daß das Kabinett in nächster Zeit endgültig die Sozialisierungsfrage entscheiden müsse.“

Am 20. 11. richtete der RWiM ein Schreiben an MinR Wever, den Protokollführer dieser Sitzung, und bat um die Streichung dieses Satzes. In dem Schreiben des RWiM hieß es dazu: „Meines Erachtens wurde im Kabinett wohl davon gesprochen, daß die Sozialisierungsfrage beschleunigt entschieden werden sollte, jedoch wurde keineswegs der Beschluß dahingehend gefaßt, daß in nächster Zeit die Sozialisierungsfrage endgültig entschieden werden müsse. Ein derartiger Beschluß stände im Gegensatz zu der von mir im Einverständnis mit dem Kabinett abgegebenen Erklärung, wonach die Anfang Dezember beginnenden Einigungsverhandlungen unter allen Umständen abgewartet werden müßten. Die dem Protokoll gegebene Fassung könnte aber erneut zu Mißverständnissen Anlaß geben und dem Kabinett der Vorhalt gemacht werden, daß es trotz seines Beschlusses, in nächster Zeit endgültig zu entscheiden, die Ergebnisse der Sachverständigenkommission abwartet.“ (R 43 I/2114, Bl. 245).

Am 25. 11. teilte MinR Wever dem RWiM dann mit, daß dieser Satz mit Rücksicht auf die im RT abgegebene Erklärung gestrichen sei (Entw. des Schreibens, R 43 I/2114, Bl. 245).

Siehe dazu weiter Dok. Nr. 130, P. 9.

¹⁰ Der „Nationalverband Dt. Gewerkschaften“ war die Vereinigung der wirtschaftsfriedlichen Arbeitnehmerverbände. Sie wurden auch „gelbe Gewerkschaften“ genannt.

Am 3.11.1920 hatte der RArbM dem StSRkei zwei Presseauschnitte aus der „Deutschen Tageszeitung“, einem der DNVP nahestehenden Blatt, übersandt, in denen der Nationalverband Dt. Gewerkschaften schwere Angriffe gegen den RArbM gerichtet hatte

sonstigen Verhandlungen hinzugezogen zu werden. Die in der Zentralarbeitsgemeinschaft zusammengeschlossenen gewerkschaftlichen Verbände hätten sich gegen die Zuziehung ausgesprochen und die Verhandlungen in Gegenwart von Vertretern der gelben Gewerkschaften, die in der Zentralarbeitsgemeinschaft nicht zusammengefaßt seien, verweigert¹¹. Er habe infolgedessen die gelben Gewerkschaften zu Verhandlungen in seinem Ministerium nicht zugezogen. In einer kürzlich stattgehabten Versammlung der gelben Gewerkschaften seien deshalb Angriffe gegen ihn erhoben worden, die dadurch verschärft seien, daß der Herr Reichsminister der Justiz, Dr. Heinze, der Versammlung beigewohnt habe. Die Angelegenheit sei in der Presse unter scharfen Angriffen gegen seine Person besonders ausgebeutet worden¹². Er halte daher eine grundsätzliche Stellungnahme des Kabinetts für erforderlich, wobei er der Auffassung sei, daß das Kabinett seine bisherige Stellungnahme billigen müsse, solange nicht die „gelben Gewerkschaften“ in der Zentralarbeitsgemeinschaft zusammengefaßt seien. Es fand eine eingehende Erörterung über diese Angelegenheit statt, bei der zunächst die Frage besprochen wurde, ob eine Rechtspflicht der Regierung bestünde, mit den gelben Gewerkschaften zu verhandeln, wobei auf Artikel 159 der Reichsverfassung hingewiesen wurde¹³. Von der Mehrheit des Kabinetts wurde das Bestehen einer Rechtspflicht verneint, auch auf die politische Unmöglichkeit hingewiesen, die Anerkennung der gelben Gewerkschaften von den anderen erzwingen zu wollen. Der von dem Reichsarbeitsminister bisher eingenommene Standpunkt wurde gebilligt. Danach ist die Regierung nicht gebunden, die gelben Gewerkschaften zu Verhandlungen zuzuziehen. Sie wird wie bisher nur mit den Organisationen arbeiten, die von der Zentralarbeitsgemeinschaft als gewerkschaftliche Organisationen anerkannt sind. Sobald diese Anerkennung den gelben Gewerkschaften gelingt, würden auch Bedenken gegen ihre Zuziehung nicht mehr bestehen

14

(s. u. Anm. 12). Der RArbM hatte gebeten, diese Angelegenheit möglichst bald zum Gegenstand einer Aussprache ausschließlich unter den Ministern zu machen (R 43 I/2023, Bl. 68).

¹¹ Die „Zentralarbeitsgemeinschaft der industriellen und gewerblichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Deutschlands“ war am 15.11.1918 aus der Übereinkunft zwischen den Gewerkschaften und den Unternehmern entstanden. Schon in dem am 15.11.1918 geschlossenen Abkommen war vereinbart worden, daß die Gewerkschaften als die alleinigen Vertreter der Arbeiterschaft anerkannt werden sollten und die wirtschaftsfriedlichen Verbände ihrem Schicksal überlassen werden sollten (P. 1 u. 3 des Abkommens, Reichsanzeiger v. 18.11.1918, Nr. 273).

Der Rat der Volksbeauftragten hatte dem Abkommen ausdrücklich zugestimmt und ihm damit die verfassungsrechtliche Sanktion gegeben (Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Bd. 6/I, Die Regierung der Volksbeauftragten 1918/19, Dok Nr. 12).

¹² Auf der 1. Tagung des Nationalverbandes vom 31. 10.–2.11.1920 in Berlin hatte dessen Vorsitzender F. Geisler (MdR, DVP) scharfe Angriffe gegen RArbM Brauns gerichtet. Die „Deutsche Tageszeitung“ hatte darüber ausführlich berichtet (DTZ Nr. 511 und 512 v. 1. u. 2.11.1920, R 43 I/2023, Bl. 69–70).

¹³ Art. 159 der RV lautete: „Die Vereinigungsfreiheit zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Alle Abreden und Maßnahmen, welche die Freiheit einschränken oder zu behindern suchen, sind rechtswidrig.“

¹⁴ Siehe dazu auch die Erklärung des RArbM im Haushaltsausschuß des RT, wie sie am 23.2.1921 von dem sozialdemokratischen Abg. Hoch im RT vorgetragen wurde (RT-Bd. 347, S. 2437).

Zitierhinweis

Nr. 113 Kabinettsitzung vom 16. November 1920, 17.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 285–288 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D113>